

1502849-24.2021.8.26.0101

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Valério Sbruzzi

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... e as circunstâncias não são indicativas de tráfico, adequando-se a conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Inexiste qualquer sinal ou prova de ilegalidade do flagrante ou prisão (abuso de autoridade etc.), e ao que parece pelos autos, é dizer, de concreto, a entrada no imóvel foi consentida por quem de direito. Trata-se de crime permanente.

Não há que se falar em atipicidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Cônego Rodovalho, 100, Caçapava-SP - cep 12282-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502849-24.2021.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502849-24.2021.8.26.0101

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3090430/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 21215508 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO SILVA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Valério Sbruzzi

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, parte final, c/c o art. 81, §3º, ambos da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido, conforme o art. 38, caput, parte inicial, c/c o art. 81, §3º, ambos da Lei n. 9.099/95.

Vitor confessou o porte da droga para uso próprio (maconha), nos exatos termos da denúncia.

A prova oral colhida em audiência corrobora referida confissão. Segundo a Polícia, o acusado estava na condição de "procurado" e por ocasião da diligência de captura (cumprimento de mandado de prisão) é que foi encontrada a droga consigo, no interior de sua casa.

A quantidade e as circunstâncias não são indicativas de tráfico, adequando-se a conduta ao art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Inexiste qualquer sinal ou prova de ilegalidade do flagrante ou prisão (abuso de autoridade etc.), e ao que parece pelos autos, é dizer, de concreto, a entrada no imóvel foi consentida por quem de direito. Trata-se de crime permanente.

Não há que se falar em atipicidade da conduta. É que a eventual ínfima quantidade

de droga apreendida não rende ensejo à aplicação do princípio da insignificância, pois se trata de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública), consuma-se com o simples porte, para uso próprio. A aludida infração, de perigo abstrato ou presumido, destina-se àquele que, via de regra, é encontrado com pouca quantidade de entorpecente e que não será processado pela traficância. Ademais, a insignificância não encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico, sendo ademais lacunoso e vacilante o critério empregado para utilização do princípio.

Eventual habitualidade criminosa do agente não indica necessariamente ser ele viciado em drogas. É preciso que se tenha nos autos dados ou indícios sérios/seguros que seja ele viciado/dependente de drogas, o que não é o caso em apreço.

Na fase da individualização das penas, considerando o sistema trifásico e as disposições equivalentes previstas pela Lei n. 11.343/06 (art. 28 – pequeníssima gravidade do delito e confissão), sem olvidar da folha de antecedentes, com ou sem registros, não importa, o réu merece a pena de advertência, pela qual será avisado, advertido e censurado sobre os efeitos negativos da droga em relação à sua saúde e à de terceiros.

Que se diga, tal sanção penal tem natureza jurídica de pena, pelo que poderá, no futuro, gerar reincidência. A propósito, com base no princípio da autoridade, no dever de respeito às decisões judiciais e na intenção presente e “futura” do legislador pátrio (andou mal na redação do art. 28 da Lei Especial), sem prejuízo de eventual falta grave se o fato ocorrer em interior de estabelecimento penal (regressão etc.), a reincidência é a única consequência propriamente dita que vejo como capaz de eventualmente impedir o acusado de reiterar alguma conduta criminosa. Na hipótese de desrespeito puro e simples por parte do condenado acerca do cumprimento da condenação, por exemplo, em prestação de serviços à comunidade ou em medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a prisão atualmente é impossível juridicamente, levando à inexecutabilidade do respectivo título judicial (finalidades preventiva e punitiva da pena).

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir.

Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, a fim de condenar o réu, Vitor Hugo Silva Borges, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, em obediência ao art. 28, inc. I, por incurso no art. 28, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.

Concedo o apelo em liberdade, diante da natureza da infração penal e da reprimenda imposta.

Oportunamente, lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, consignando-se, porém, que defiro a justiça gratuita à parte condenada.

PRIC.

Caçapava, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA